

0001856-68.2017.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wiveis de Oliveira Rodrigues Parreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I- Relatório

Wiveis de Oliveira Rodrigues Parreira foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

0001856-68.2017.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001856-68.2017.8.26.0530 - Controle nº 2017/001254

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wiveis de Oliveira Rodrigues Parreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I- Relatório

Wiveis de Oliveira Rodrigues Parreira foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 23 de julho de 2017, por volta das 2h00, na no interior da boate RP Hall, situada na Avenida Capitão Salomão, nº 2230, Jardim Mosteiro, nesta, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 21,060g de maconha, sendo nove porções envoltas por segmento plástico, uma porção desprovida de embalagem e uma porção enrolada em forma de cigarro artesanal; 112ml de substância líquida contendo diclorometano (conhecido como "loló").

Segundo a denúncia, nas circunstâncias de dia e hora referidas, o acusado ingressou no interior da boate RP Hall e alguém que estava do lado de fora do estabelecimento arremessou uma carteira para ele. Na posse deste objeto, o réu foi até o banheiro, quando foi surpreendido pelos seguranças do estabelecimento comercializando maconha e lança-perfume (loló). A Polícia Militar foi acionada e o réu foi preso em flagrante.

Consta ainda que, além das drogas, foi apreendida a quantia de R\$ 160,00 em dinheiro.

O réu notificado (pág. 147) e constituiu Defensor, que apresentou resposta (págs. 130/144).

Recebida a denúncia, o réu foi citado (pág. 180).

Na fase instrutória, o acusado foi interrogado na primeira audiência e, na segunda audiência, reinterrogado.

O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a acusação, com benefícios na aplicação da pena, no que foi secundado pelo Dr. Defensor.

II- Fundamentação

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Materialidade do fato criminoso positivada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 9/10).

O laudo de exame químico toxicológico (págs. 14/15; 17/18 e 43/44) comprova que as substâncias apreendidas são entorpecentes.

Autoria e existência do crime bem demonstradas nos autos.

Interrogado em Juízo, o acusado afirmou que as drogas eram para uso próprio, pois é dependente. Tinha comprado sábado, para usar sábado e domingo.

Foi até o banheiro da boate para usar as drogas, local em que as comprou, pagando R\$ 40,00 na maconha e R\$ 40,00 no "loló".

Está fazendo tratamento no CAPS, pois é dependente de ambas as drogas, com as quais foi encontrado.

É mecânico de motos, autônomo.

Reside com a mãe e esposa.

Comprou em grande quantidade, pois o consumo próprio é alto; o que sobrasse seria usado domingo.

Faz uso de maconha todos os dias, cerca de oito a dez cigarros por dia.

Chegou à boate cerca de 0h30 e foi pego 1h30min. A pessoa de quem comprou já estava lá dentro da boate.

No momento da abordagem policial, não conseguiu falar nada, pois estava embriagado.

O dinheiro encontrado com ele (R\$ 160,00) era fruto do trabalho como mecânico.

Levou R\$ 250,00, gastou comprando bebidas alcóolicas antes de adentrar a boate e depois gastou com as drogas.

Não conhece os seguranças responsáveis pela abordagem.

Reinterrogado nesta audiência, o acusado confessou, retratando-se da versão anteriormente apresentada.

Estava no show de Racionais, com uma quantia de droga para seu uso e, se aparecesse alguém, venderia. Parte dessa droga se destinava à venda; o dinheiro encontrado em seu poder não era proveniente da venda de drogas, destinando-se ao consumo de bebidas.

Foi preso dentro do banheiro pela segurança na posse da droga. Depois desse fato não voltou a ser processado. Trabalha e tem um filho de quatro meses. Fez tratamento para dependência química no CAPS e está arrependido. A confissão judicial tem valor absoluto e, por si só, pode embasar o decreto condenatório por se presumir livre de vícios de inteligência e de vontade. No caso em tela, veio corroborada pela prova colhida em Juízo. Esse é o teor da prova oral colhida em Juízo, que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório, especialmente diante da confissão judicial, por meio da qual o réu admitiu a prática do delito. Ao ser reinterrogado, ele se mostrou arrependido e admitiu a prática do delito, relatando que estava na boate onde acontecia um show dos Racionais e, em poder do entorpecente descrito no libelo, pretendia vendê-lo para outros usuários. As circunstâncias do caso concreto revelam que o réu trazia consigo drogas para fim de tráfico. A quantidade e a forma de armazenamento das substâncias entorpecentes, consistente em 21,060g de maconha, sendo nove porções envoltas por segmento plástico, uma porção desprovida de embalagem e uma porção enrolada em forma de cigarro artesanal; 112ml de substância líquida contendo diclorometano (loló) (págs. 9/10), prontos para a entrega e consumo de terceiros, é prova bastante de que tinha aquela finalidade. Quanto ao numerário apreendido (R\$ 160,00), apesar do réu não ter admitido ser proveniente do tráfico de drogas, a defesa não comprovou a sua origem lícita. Portanto, deve ser reputado como produto da traficância, impondo-se a decretação do seu perdimento em favor da União. Diante do exposto, impõe-se a condenação. Passo à análise das circunstâncias. Quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, deve ser reconhecida no caso concreto, pois o acusado trazia consigo drogas para fins de tráfico no interior da boate RP Hall, onde estava acontecendo o show dos Racionais, ou seja, a infração foi cometida nas dependências desse estabelecimento específico tutelados pela Lei. Reconheço que o réu é agente primário e de bons antecedentes, não havendo provas de seu envolvimento em atividades criminosas ou se integrar organização criminosa, sendo viável a concessão do privilégio preconizado no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, benesse destinada a casos excepcionais, nos quais se enquadra a hipótese em apreço. Contudo, há que se reconhecer a sua semi-imputabilidade, considerando o teor do laudo acostado às págs. 197/202, o qual informou que considerando os dados narrados na denúncia e interrogatórios; considerando as drogas utilizada e o fato que o periciando estava sob o efeito de intoxicação aguda e também considerando as queixas de abstinência ou de "fissura" para consumir droga é possível afirmar que o periciando era, à época dos fatos, portador de reduzida capacidade para se autodeterminar de acordo com este entendimento frente à ilicitude do fato descrito na denúncia (pág. 200). Assim, concluindo que ele era capaz de entender, mas parcialmente incapaz de se determinar, impõe-se a redução de sua pena nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas. I. A pena base é fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis. II. Reconheço a confissão judicial como atenuante genérica, permanecendo a pena inalterada porque fixada no patamar mínimo. III. Aumento a pena em 1/6 nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, em razão de o crime ter sido cometido nas dependências de recintos onde se realizem espetáculos. Ainda na terceira fase, reduzo a pena 2/3, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto era pequena a quantidade de droga apreendida. Por fim, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, reduzo a pena de Paulo em 1/3, tendo em vista o reconhecimento de sua semi-imputabilidade.

Torno a pena em concreto em um ano, três meses e dezesseis dias de reclusão. Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, pelas suas condições econômicas (pág. 21) e a segunda, em prestação de serviços à comunidade.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena para a hipótese de conversão.

Fixo a pena pecuniária em cento e vinte e nove dias-multa, atendendo às circunstâncias acima mencionadas. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, pelas condições econômicas do réu (págs. 21).

III- Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da Justiça Pública para condenar Wiveis de Oliveira Rodrigues Parreira como incurso no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de um ano, três meses e dezesseis dias de reclusão e o pagamento de cento e vinte e nove dias-multa.

Após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Publicada em audiência, saem intimados os presentes.

Comunique-se.

Ribeirão Preto, 13 de julho de 2022.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)